

Nr. 77 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 23. April 1937, 11 Uhr

R 5101/23519, unfol. Sitzungsvermerk des GerAss. Büchner/RKiM¹

Beginn: 11:00

Ort: Reichsinnenministerium

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Feiertage vom 27. Februar 1934².

Mit Schreiben vom 21. April 1937 hatte der Herr Reichs- und Preußische Minister des Innern zu einer Ressortbesprechung über den obengenannten Gesetzentwurf eingeladen³. Herr G[erichts]A[s-sessor] *Haugg* und Ministerialrat *Roth* nahmen vor der Besprechung Gelegenheit, den Inhalt der vom Innenminister vorgeschlagenen Regelung noch kurz Herrn Staatssekretär⁴ vorzutragen. Den Vorsitz führte Herr Ministerialdirigent *Bracht* vom Ministerium des Innern. Für das Kirchenministerium nahmen an der Sitzung Herr Ministerialrat *Schlüter* und die Gerichtsassessoren *Haugg* und *Büchner* teil. Im übrigen waren noch der Stellvertreter des Führers, das Propagandaministerium, das Arbeitsministerium und die Geheime Staatspolizei vertreten.

Einleitend schilderte der Sachbearbeiter, Herr Ministerialrat *Reppert*⁵, daß es im wesentlichen auf folgende Gesichtspunkte ankomme:

– 1.

Der 9. November soll zum Gedenktag für die Gefallenen der Bewegung erklärt werden.

– 2.

Der Bußtag, der bisher gesetzlicher Feiertag war, soll fortfallen.

– 3.

3. § 5⁶, das heißt die „konfessionellen“ Feiertage des Reformationsfestes und des Fronleichnam[s]tages, sollen gestrichen werden.

Schon bei Punkt 1. ergab sich eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Stellvertreter des Führers und dem Innenministerium. Hauptstellenleiter *Müller* (II)⁷ vom Stabe des Stellvertreters des Führers erklärte, er habe wegen der Feier des 9. November noch am 22. April nachmittags bei Herrn Reichsleiter *Bormann* auf dem Obersalzberg angefragt. Dieser habe als Entscheidung des Führers mitgeteilt, daß der 9. November zunächst noch nicht kraft Gesetzes zum Feiertag erklärt werden solle. Es solle zunächst noch abgewartet werden, bis dieser Tag sich im allgemeinen Volksbewußtsein als ein Gedenktag durchgesetzt habe, so daß alsdann eine gesetzliche Regelung nur einen bereits bestehenden Zustand sanktioniere. Herr Müller erklärte, es sei daran gedacht, daß der Gedenktag des 9. November in späterer Zeit überhaupt als allgemeiner Gedenktag für alle

¹ Sprecher bzw. vertretene Ressorts teils in der Vorlage, teils vom Bearbeiter hervorgehoben.

² RGBL. I S. 129; s. hierzu ARH I/2, Nrr. 302 P. 7, 311 P. 2.

³ Unter Vorlage des Entw. dieses ÄndG mit Gesetzesbegründung; R 5101/23519.

⁴ Hermann Muhs; am Schluß der vorlieg. Aufzeichnung sein Sichtvermerk vom 4. 5. 1937.

⁵ In der Vorlage fälschlich: Ruppert. MR Karl Reppert war Referent in dem von MDgt. Bracht geleiteten Amt Verwaltung und Recht des HA Ordnungspolizei. MR Fritz Ruppert leitete im RIM das Referat für Wohlfahrtsangelegenheiten; vgl. Dok. Nr. 148.

⁶ § 5 FeiertagsG bestimmte, vorbehaltlich näherer Festlegung des RIM, in Gemeinden mit überwiegend evang. Bevölkerung das Reformationsfest, in Gemeinden mit überwiegend kath. Bevölkerung den Fronleichnamstag „entsprechend dem bisherigen Brauch“ zum Feiertag.

⁷ Johannes Müller.

Toten ausgestaltet werde und den evangelischen Totensonntag wie den katholischen Allerseelentag ersetzen solle.

Demgegenüber erklärte Herr Min. Dirig. Bracht, daß die bei den Feiern des 9. November tatsächlich entstandenen verwaltungsmäßigen Schwierigkeiten dringend eine gesetzliche Regelung erforderlich mach[t]en⁸. Außerdem habe Herr Reichsminister Frick dem Führer in Gegenwart von Herrn Reichsminister Goebbels über die Reform des Feiertag[s]gesetzes Vortrag gehalten und den Vorschlag gemacht, daß 1. der 9. November Feiertag der Bewegung werden, 2. der Bußtag wegfallen und 3. auch die sonstigen konfessionellen Feiertage des § 5 abgeschafft werden sollten. Der Führer habe diesen Vorschlag gebilligt.

(Diese Äußerung von Herrn Min. Dirig. Bracht, die ich mitstenographierte, ist insofern bemerkenswert, als sich aus ihr ergibt, daß dem Führer und Reichskanzler über christliche und konfessionelle Feiertage Vortrag gehalten worden ist, ohne unseren Herrn Minister⁹, der hierfür zuständig ist oder wenigstens an dieser Frage beteiligt werden muß, hinzuziehen. Das Gesetz über die Feiertage vom 27. Februar 1934 ist zwar s. Zt. von dem Herrn Reichsminister des Innern und dem Herrn Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda mitgezeichnet worden. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Zuständigkeit für die kirchlichen Angelegenheiten des Reichs s. Zt. noch beim Reichsministerium des Innern ressortierte.)

Abschließend erklärte Herr Min. Dirig. Bracht zu diesem Punkte, daß er die Angelegenheit zunächst nochmals seinem Herrn Minister vortragen wolle.

2. Alle vertretenen Ressorts, die außer uns anwesend waren, begrüß[t]en die Abschaffung des Bußtages. Demgegenüber führte Herr G.A. Haugg des Näheren aus, daß es nicht angängig sei, einen Feiertag, der überhaupt erst durch das Feiertagsgesetz von 1934 eingeführt worden sei, jetzt bereits wieder mit der Begründung abzuschaffen, daß sich diese Regelung nicht bewährt habe. Dabei wiederholte er im wesentlichen die Argumente, die bereits in unserem Schreiben vom 17. 6. 1936 – G I 15389 –¹⁰ dargelegt waren.

3. Auch der Streichung des § 5 wurde von uns – vorbehaltlich der Stellungnahme des Herrn Ministers – widersprochen. Herr Ministerialrat Schlüter führte hierzu im einzelnen etwa folgendes aus:

Das Fronleichnamfest werde in den katholischen Teilen Deutschlands sehr gefeiert. Seine Abschaffung als Feiertag im Sinne des § 5 müsse daher auf die Stimmung des katholischen Bevölkerungsteils verletzend wirken und sei deshalb stimmungsmäßig nicht erwünscht. Ebenso wie z.B. die Einführung der Gemeinschaftsschulen¹¹ weniger Aufsehen erregt habe als die Entfernung von Kreuzen aus Schulräumen¹² – obwohl vom nationalsozialistischen Standpunkt aus gesehen die Einführung

⁸ Lt. Gesetzesbegründung (o. Anm. 3) resultierten die Schwierigkeiten aus einer Anweisung des RIM an die nachgeordn. Behörden vom Febr. 1935, welche die Ausgestaltung des 9. November in die Hände der Partei gelegt hatte: „Dieser Hinweis ist vielfach dahin mißverstanden worden, als wären Dienststellen der Partei als befugt anzusehen, Anordnungen mit Wirkung für Dritte zu treffen, die auf einen allgemeinen Feiertagsschutz [...] hinauslaufen. So sind Verbote von Tanzveranstaltungen und musikalischen Darbietungen an Gastwirte erlassen oder entsprechende Maßnahmen von den Polizeibehörden gefordert worden. Solchen Ersuchen konnten die Polizeibehörden mangels einer gesetzlichen Grundlage nicht entsprechen.“ Zur Rechtfertigung eines neuen gesetzl. Feiertags berief sich die Begründung auf die Rede Hitlers vom 8. 11. 1936 im Münchener Bürgerbräukeller, wo er bei der alljähr. Gedenkfeier für die beim Putschversuch 1923 vor der Feldherrnhalle erschossenen ersten „Märtyrer“ der NS-Bewegung seine Absicht bekundet hatte, „daß für alle Zeiten, über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, die nationalsozialistische Bewegung, und das ist Deutschland, diesen Tag und dieses Opfer immer feiert“; textl. abweichender VB-Bericht zit. auch in: DOMARUSI/2, S. 654 f. Die Feier des 9. November, so deshalb die Begründung, „soll für ewige Zeiten dem deutschen Volke ins Gedächtnis zurückrufen, daß es ohne den Opfergang dieser sechzehn Männer und der vielen Hunderte, die im weiteren Verlaufe als Opfer der nationalsozialistischen Bewegung gefallen sind, keine Auferstehung gegeben hätte“.

⁹ Hanns Kerrl.

¹⁰ Nicht bei den Akten.

¹¹ Vgl. die Hinweise in ARH III, Nr. 168 Anm. 6; in diesem Band Dok. Nrr. 20 Anm. 3 und 119 Anm. 2–3.

¹² Im Münsterland war im Nov. 1936 ein Erlaß des Oldenburg. Kultusministeriums zur Entfernung der Schulkreuze auf den spontanen und massiven öffentl. Protest der bauerl. kath. Bevölkerung gestoßen, der sich auf einer Großkundgebung mit GL Rover in Cloppenburg entladen und diesen zur Zurücknahme des Erlasses gezwungen hatte; s. R 43 II/178, Bl. 74–81 (1938 im österr. Bundeskanzleramt aufgefundene Berichte über den Vorfall); AKTEN DT. BISCHÖFEIV, Nrr. 346 Anm. 3, 409 zu Anm. 14; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK III, Nr. 124/I–V; Darstellung bei BESIER, Kirchen, S. 743–749.

der Gemeinschaftsschule als grundsätzliche Maßnahme bedeutend wichtiger sei –, müsse man vermeiden, durch die Abschaffung eines konfessionellen Feiertags, welcher der katholischen Bevölkerung lieb sei, eine Mißstimmung zu erregen, die sich überhaupt nicht gegen eine grundsätzliche Maßnahme richte. Wenn man jedoch das Fronleichnamsfest nicht fortfallen läßt, so sei es mißlich, dann den Reformationstag zu streichen.

Die *Vertreter des Innenministeriums* verblieben zwar bei ihrer Ansicht, erklärten jedoch, daß sie die Angelegenheit auch insoweit nochmals Herrn Minister Frick vortragen wollten.

Es ist daher zunächst nichts weiter zu veranlassen. Es bleibt abzuwarten, ob der Herr Reichsminister des Innern einen neuen Gesetzentwurf vorlegt¹³.

Büchner 27/4.

¹³ Der RIM legte, ohne dem Einspruch des RKiM weiter stattzugeben, am 20. 9. 1937 einen Neuentw. seines FeiertagsG vor (R 5101/23519) und übermittelte, ungeachtet auch dessen Einwands vom 28. 9., „daß die Abschaffung des Bußtages unmittelbar vor diesem Feste selbst nach außen hin als kirchenfeindliche Maßnahme gedeutet werden könnte“ (ebd.), dem StSRk am 4. 10. die KabVorl.: Dok. Nr. 147.

Zitierhinweis

Nr. 77 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 23. April 1937, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d077>